

PHỤ LỤC
MỘT SỐ BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG XỬ PHẠT
VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 11
năm 2013 của Bộ Tài chính)

Mẫu số	Tên mẫu biểu	Số trang
I - Mẫu biên bản		
01/BB	Biên bản vi phạm hành chính về thuế	2
02/BB	Biên bản giải trình (áp dụng đối với trường hợp giải trình trực tiếp)	2
03/BB	Biên bản làm việc	2
04/BB	Biên bản chứng nhận	1
05/BB	Biên bản về việc cá nhân/tổ chức vi phạm hành chính không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế	1
II - Mẫu quyết định		
01/QĐ	Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo thủ tục xử phạt không lập biên bản	2
02/QĐ	Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế	2
03/QĐ	Quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền	2
04/QĐ	Quyết định thi hành một phần Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế	2
05/QĐ	Quyết định nộp tiền phạt nhiều lần.	2
06/QĐ	Quyết định miễn/giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế	2
07/QĐ	Quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả (áp dụng trong trường hợp không ra quyết định xử phạt)	2
08/QĐ	Quyết định tạm đình chỉ thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế	2
09/QĐ	Quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự	2
10/QĐ	Quyết định hủy Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế	2
11/QĐGQ	Quyết định giao quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế	1

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN^[1]
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BB-VPHC

BIÊN BẢN
Vi phạm hành chính về thuế

Hôm nay, hồi giờ ngày tháng ... năm, tại

Chúng tôi gồm:^[2]

1. Ông (bà):.....Chức vụ:Đơn vị.....

2. Ông (bà):.....Chức vụ:Đơn vị.....

Với sự chứng kiến (nếu có) của:^[3]

Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về thuế đối với:

Ông (bà)/tổ chức:^[4]

Năm sinh:.....Quốc tịch:.....(đối với cá nhân vi phạm)

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:

Địa chỉ:Mã số thuế (nếu có):.....

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số:

Cấp ngày..... Nơi cấp:.....

Đã có các hành vi vi phạm hành chính:^[5]quy định tại ^[6]

Các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ:.....

Người bị thiệt hại/tổ chức bị thiệt hại (nếu có):^[7]

Ý kiến trình bày của người/đại diện tổ chức vi phạm hành chính:.....

.....

Ý kiến trình bày của người chứng kiến (nếu có):.....

.....

Ý kiến trình bày của người/đại diện tổ chức bị thiệt hại (nếu có):.....

.....

Chúng tôi đã yêu cầu Ông (bà)/tổ chức chấm dứt ngay hành vi vi phạm.

Các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính được áp dụng gồm:.....

Tang vật, phương tiện, giấy tờ bị tạm giữ (nếu có) gồm:^[8]

Biên bản lập xong hồi ... giờ ... ngày ... tháng ... năm ... , gồm ... trang, được lập thành ... bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; biên bản và được giao cho người vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm 01 bản và^[9]

Lý do người/đại diện tổ chức vi phạm không ký biên bản:^[10]

Ý kiến bổ sung khác (nếu có):^[11]

Ông (bà)/tổ chức có quyền giải trình vi phạm hành chính về thuế theo quy định tại Điều Thông tư số/2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.^[12] Văn bản yêu cầu giải trình được gửi đến ông/bà ^[13]trước ngày....tháng....năm... để thực hiện quyền giải trình./.

**NGƯỜI HOẶC ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC VI PHẠM**
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên)

**Người chứng kiến
(nếu có)**
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Người hoặc đại diện tổ
chức bị thiệt hại (nếu có)**
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Đại diện chính quyền
(nếu có)**
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên)

[1] Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

[2] Ghi rõ họ tên, chức vụ người lập biên bản;

[3] Họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp, CMND của người chứng kiến. Nếu có đại diện chính quyền phải ghi rõ họ tên, chức vụ;

[4] Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm;

[5] Ghi cụ thể giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm xảy ra vi phạm; mô tả hành vi vi phạm;

[6] Ghi điểm, khoản, điều của văn bản quy phạm pháp luật quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

[7] Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức bị thiệt hại, mức độ thiệt hại;

[8] Ghi rõ tên, số lượng, trọng lượng, đặc điểm, tình trạng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại tang vật, phương tiện (nếu nhiều thì lập bản thống kê riêng);

[9] Ghi cụ thể những người, tổ chức được giao biên bản;

[10] Người lập biên bản phải ghi rõ lý do những người này từ chối không ký biên bản;

[11] Ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên;

[12] Áp dụng đối với các trường hợp được quyền giải trình theo quy định;

[13] Họ tên, chức vụ, đơn vị của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. ✓

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN^[1]
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BB-GTTT

BIÊN BẢN GIẢI TRÌNH
(Áp dụng đối với trường hợp giải trình trực tiếp)

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;

Căn cứ Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí và hoá đơn^[2];

Căn cứ Thông tư số .../2013/TT-BTC ngày.... tháng năm 2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số .../BB-VPHC do.....lập hồi ... giờ ... ngày tháng năm.....tại.....;

Căn cứ văn bản yêu cầu được giải trình trực tiếp ngày.... tháng... năm.... của Ông (Bà)/Tổ chức: (ghi rõ).....;

Căn cứ văn bản ủy quyền cho người đại diện hợp pháp về việc tham gia phiên giải trình(nếu có);

Căn cứ Thông báo số.....ngày....tháng....năm.....của..... về việc tổ chức phiên giải trình trực tiếp,

Hôm nay, hồigiờ ngày tháng nămtại

Chúng tôi gồm:

A. Người tổ chức phiên giải trình:

1. Ông (bà):.....Chức vụ: Đơn vị:

2. Ông (bà):.....Chức vụ:Đơn vị:.....

B. Bên giải trình:

Ông (bà)/Tổ chức:^[3]

Năm sinhQuốc tịch:(đối với cá nhân vi phạm)✓

Địa chỉ:
Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:
Mã số thuế (nếu có):.....
Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số:.....;
Cấp ngày.....Nơi cấp:.....;

Nội dung phiên họp giải trình như sau:

1. Ý kiến của người có thẩm quyền xử phạt:

- Về căn cứ pháp lý:.....
- Về các tình tiết, chứng cứ liên quan đến hành vi vi phạm:.....
- Về hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả dự kiến áp dụng đối với hành vi vi phạm:.....

2. Ý kiến của cá nhân/tổ chức vi phạm, người đại diện hợp pháp.....

Phiên giải trình kết thúc vào hồi giờ ngày tháng năm

Biên bản gồm trang, được lập thành bản có nội dung và có giá trị như nhau; đã được đọc cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận là đúng, cùng ký tên dưới đây; lưu trong hồ sơ và đã giao cho bên giải trình 01 bản./.

ĐẠI DIỆN BÊN GIẢI TRÌNH

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN TỔ CHỨC

GIẢI TRÌNH

(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên)

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ nếu có)

[1] Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

[2] Áp dụng đối với trường hợp hàng hoá vận chuyển trên đường không có hoá đơn, chứng từ hợp pháp;

[3] Ghi họ tên người vi phạm hoặc họ tên, chức vụ của người đại diện tổ chức vi phạm.

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN^[1]
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BB-LV

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Hôm nay, hồi giờ ngày tháng năm
tại.....

Chúng tôi gồm:

1. Ông (bà):.....Chức vụ:Đơn vị.....
2. Ông (bà):.....Chức vụ:Đơn vị.....

Đã làm việc với:

a) Ông (bà) Năm sinh:.....Quốc tịch:.....
Địa chỉ:.....

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:.....

Mã số thuế (nếu có):.....

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số:

Cấp ngày.....Nơi cấp:.....

b) Ông (bà) Năm sinh:.....Quốc tịch:.....

Địa chỉ:.....

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:.....

Mã số thuế (nếu có):.....

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số:

Cấp ngày.....Nơi cấp:.....

Nội dung làm việc:.....

Biên bản kết thúc vào hồi giờ..... ngày tháng năm

Biên bản được lập thành bản; mỗi bản gồm trang không
tách rời, có nội dung và giá trị như nhau; đã giao cho 01 bản.

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có):^[2]

Người tham gia làm việc
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người lập biên bản
(Ký, ghi rõ họ tên)

[1] Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

[2] Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN^[1]
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN

Mẫu số: 04/BB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BB-CN

BIÊN BẢN CHỨNG NHẬN

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Hôm nay, hồigiờ ngày tháng năm Tại.....

Chúng tôi gồm:

1. Ông (bà):.....Chức vụ:Đơn vị

2. Ông (bà):.....Chức vụ:Đơn vị.....

Với sự chứng kiến của:

a) Ông (bà) Năm sinhQuốc tịch:.....

Địa chỉ:.....

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:

Giấy CMND hoặc hộ chiếu số: ngày cấp nơi cấp

b) Ông (bà) Năm sinhQuốc tịch:.....

Địa chỉ:.....

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:

Giấy CMND hoặc hộ chiếu số: ngày cấp nơi cấp

Chúng nhận rằng:^[2]

Biên bản kết thúc vào hồi giờ ngày tháng năm

Biên bản được lập thành bản; mỗi bản gồm trang; có nội dung và giá trị như nhau; đã giao cho 01 bản. Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có):^[3]

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

[1] Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

[2] Ghi nội dung sự việc cần chứng nhận;

[3] Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên. ✓

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN^[1]
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/BB-KNQĐ

BIÊN BẢN

**Về việc cá nhân/tổ chức vi phạm hành chính
không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế**
(Áp dụng đối với trường hợp giao quyết định xử phạt trực tiếp)

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm, tại

Chúng tôi gồm:^[2]

đã đến giao Quyết định số...../QĐ-..... ngày.....tháng.....năm.....do ông/bà.....chức vụ:..... ký, về việc.... cho ông (bà)/tổ chức vi phạm hành chính có tên trong Quyết định số...../QĐ-..... ngày.....tháng.....năm.... để thi hành nhưng ông (bà)/tổ chức này cố tình không nhận Quyết định.

Vì vậy, tiến hành lập biên bản này với sự chứng kiến (nếu có) của:^[3] và có xác nhận của chính quyền địa phương là:^[4]

Biên bản gồm trang, được lập thành bản có nội dung và giá trị như nhau; sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản. Biên bản được lưu trong hồ sơ và giao cho chính quyền địa phương 01 bản./.

**ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN
ĐỊA PHƯƠNG**

(Xác nhận, ký và ghi rõ họ tên,
chức vụ)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

[1] Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

[2] Ghi họ tên, chức vụ, đơn vị của người giao quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

[3] Nếu người chứng kiến cũng là người của chính quyền địa phương thì ghi rõ họ tên, chức vụ của họ;

[4] Ghi rõ tên xã, phường, thị trấn nơi cá nhân vi phạm cư trú/tổ chức vi phạm có trụ sở. 

Mẫu số: 01/QĐ

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN^[1]
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-XPVPHC

.....^[2], ngày..... tháng..... năm.....

QUYẾT ĐỊNH

Xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt không lập biên bản

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;

Căn cứ Thông tư số .../2013/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Xét hành vi vi phạm hành chính về thuế do thực hiện,

Tôi:^[3]; Chức vụ:

Đơn vị:.....

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo thủ tục xử phạt không lập biên bản đối với:

Ông (bà)/tổ chức:^[4]

Năm sinh:..... Quốc tịch:..... (đối với cá nhân vi phạm)

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:

Mã số thuế (nếu có):.....

Địa chỉ:

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số:.....

Cấp ngày:..... Nơi cấp:

Với hình thức xử phạt:

1. Hình thức xử phạt:..... Mức phạt:^[5]

2. Tiền chậm nộp tiền thuế (nếu có):.....

.....

if

Vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:^[6] quy định tại:^[7]

Địa điểm xảy ra vi phạm:.....

Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vi phạm (nếu có):.....

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông (bà)/tổ chức nộp tiền phạt tại chỗ cho người có thẩm quyền xử phạt^[8]. Trường hợp không nộp tiền phạt tại chỗ thì nộp vào tài khoản sốtài^[9] trong thời hạn 10 ngày, kể từ được giao Quyết định này.

Nếu quá thời hạn ngày, mà ông (bà)/tổ chức vi phạm không chấp hành quyết định xử phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định tại Điều....Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Ông (bà)/tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông (bà)/tổ chức để chấp hành Quyết định xử phạt.
2. Gửi cho^[10] để thu tiền phạt.
3. Gửi cho^[11] để tổ chức thực hiện Quyết định này.
4.để biết./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

-

- Lưu:

**CHỨC DANH CỦA NGƯỜI RA
QUYẾT ĐỊNH**

(Ký, ghi rõ họ tên)

[1] Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

[2] Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

[3] Ghi rõ họ tên người ra Quyết định xử phạt;

[4] Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm;

[5] Ghi rõ mức tiền phạt bằng số và bằng chữ trong trường hợp áp dụng hình thức xử phạt tiền;

[6] Ghi tóm tắt hành vi vi phạm, nếu có nhiều hành vi thì ghi cụ thể từng hành vi vi phạm;

[7] Ghi điểm, khoản, điều của văn bản quy phạm pháp luật quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

[8, 9] Áp dụng đối với hình thức phạt tiền;

[9, 10] Ghi rõ tên, địa chỉ Kho bạc nhà nước (hoặc Ngân hàng thương mại do Kho bạc nhà nước ủy nhiệm thu) mà cá nhân/tổ chức bị xử phạt phải nộp tiền phạt;

[11] Ghi họ tên, chức vụ, đơn vị người thi hành Quyết định, cơ quan, tổ chức có liên quan.

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN^[1]
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-^[2]...

.....^[3], ngày..... tháng..... năm.....

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

.....^[4].....

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;
Căn cứ Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí và hoá đơn^[5]
Căn cứ Thông tư số .../2013/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;
Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính về thuế do^[6].....
lập hồigiờ ngày tháng năm tại;
Căn cứ Biên bản giải trình số .../... ngày ... tháng ... năm (nếu có) hoặc văn bản giải trình của cá nhân, tổ chức vi phạm;
Căn cứ Quyết định số... ngày ... tháng ... năm ...về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế;
Xét đề nghị của,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với:
Ông (bà)/tổ chức:^[7]
Năm sinh:..... Quốc tịch:..... (đối với cá nhân vi phạm)
Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:
Mã số thuế (nếu có):.....
Địa chỉ:
Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số:.....
Cấp ngày: Nơi cấp:
Với Hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả áp dụng như sau:
1. Hình thức xử phạt:..... Mức phạt:^[8]
2. Biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có):
- Số tiền thuế truy thu:
(Thuế GTGT:...; thuế TTĐB:...; thuế TNDN:.....) theo từng sắc thuế;
- Số tiền chậm nộp tiền thuế:.....

Vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:^[9]
quy định tại :^[10]Địa điểm xảy ra vi phạm:.....

Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vi phạm (nếu có):.....

Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ (nếu có):.....

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ... tháng ... năm

Trong thời hạn ... ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này, ông (bà)/tổ chứcphải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này.

Số tiền phạt quy định tại Điều 1 phải nộp vào tài khoản số:^[11] tại Kho bạc Nhà nước

Quá thời hạn ngày, mà ông (bà)/tổ chức vi phạm không chấp hành quyết định xử phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định tại Điều....Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế^[12].

Ông (bà)/tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông (bà)/tổ chức..... để chấp hành Quyết định xử phạt.

2. Gửi cho^[13] để thu tiền phạt.

3. Gửi cho^[14] để tổ chức thực hiện Quyết định này.

4.để biết./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

-

- Lưu:

**CHỨC DANH CỦA NGƯỜI RA
QUYẾT ĐỊNH**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)^[15]

[1] Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

[2] Ghi chữ viết tắt tên cơ quan của người có thẩm quyền ban hành quyết định;

[3] Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

[4] Ghi thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt;

[5] Áp dụng đối với trường hợp hàng hoá vận chuyển trên đường không có hoá đơn, chứng từ hợp pháp;

[6] Ghi rõ họ tên, chức vụ người lập Biên bản;

[7] Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm;

[8] Ghi rõ mức tiền phạt bằng số và bằng chữ trong trường hợp áp dụng hình thức xử phạt tiền;

[9] Mô tả hành vi vi phạm, nếu có nhiều hành vi thì ghi cụ thể từng hành vi vi phạm;

[10] Ghi rõ điểm, khoản, điều của văn bản quy phạm pháp luật quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

[11,12] Áp dụng đối với hình thức phạt tiền;

[13] Ghi rõ tên, địa chỉ Kho bạc nhà nước (hoặc Ngân hàng thương mại do Kho bạc nhà nước ủy nhiệm thu) mà người bị xử phạt phải nộp tiền phạt;

[14] Ghi rõ tên, chức vụ, đơn vị người thi hành quyết định, cơ quan, tổ chức có liên quan;

[15] Trường hợp người có thẩm quyền xử phạt là đội trưởng đội thuế thì đóng dấu theo quy định tại Khoản 3, Điều 29 Thông tư này.

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN^[1]
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-^[2]

.....^[3], ngày..... tháng..... năm.....

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hoãn thi hành quyết định phạt tiền

.....^[4].....

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Thông tư số/2013/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2013 quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Xét đơn đề nghị của ông (bà)/tổ chức
đang gặp khó khăn đặc biệt, đột xuất về kinh tế được^[5]
xác nhận,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hoãn thi hành quyết định phạt tiền tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế số ngày ... tháng ... năm ... đối với:

Ông (bà)/tổ chức:^[6]

Năm sinh:.....Quốc tịch:..... (đối với cá nhân vi phạm)

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:

Mã số thuế (nếu có):.....

Địa chỉ:

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số:.....

Cấp ngày: Nơi cấp:

Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo Quyết định sốngày ... tháng ... năm ... do ký.

Lý do hoãn thi hành quyết định phạt tiền:

Hoàn cảnh của ông (bà)/tổ chức đang gặp khó khăn đặc biệt, đột xuất về kinh tế do^[7] thuộc diện được hoãn chấp hành quyết định xử phạt tiền thuế theo quy định tại điểm Khoản Điều

..... của Thông tư số/2013/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2013 quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Điều 2. Thời gian hoãn thi hành phạt tiền tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế nêu trên từ ngày ... tháng năm .. đến ngày ... tháng ... năm ...

Số tiền phạt được hoãn chấp hành:

Ngay sau khi hết thời hạn hoãn thi hành phạt tiền nêu trên, ông (bà)/tổ chức phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định phạt tiền theo đúng nội dung quy định tại Quyết định số ngày tháng năm; nếu Ông/Bà cố tình không chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành.

Ông (bà)/tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện đối với Quyết định hoãn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này được giao cho ^[8] để tổ chức thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ông(bà)^[9]
- Lưu:

**CHỨC DANH CỦA NGƯỜI RA
QUYẾT ĐỊNH**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

[1] Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

[2] Ghi chữ viết tắt tên cơ quan của người có thẩm quyền ban hành quyết định;

[3] Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

[4] Ghi thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt;

[5] Ghi rõ UBND cấp xã (phường) nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc xác nhận;

[6] Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm;

[7] Ghi rõ lý do được hoãn thi hành quyết định phạt tiền;

[8] Ghi họ tên, chức vụ, đơn vị người thi hành quyết định; cơ quan, tổ chức có liên quan; ✓

[9] Ghi rõ họ tên của cá nhân vi phạm được hoãn chấp hành.

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN^[1]
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .../QĐ-^[2]....

.....^[3], ngày ... tháng ... năm ...

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thi hành một phần Quyết định xử phạt vi phạm
hành chính về thuế

[4]

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Thông tư số .../2013/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2013 quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế số...../QĐ-XPVPHC ngày ... tháng ... năm ... do.....ký;

Xét

Xét đề nghị của

Tôi:^[5].....Chức vụ:.....Đơn vị:.....

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đình chỉ phạt tiền tại Điều ... Quyết định số ...ngày ... tháng ... năm ... về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với:

Ông (bà)/tổ chức:^[6]

Năm sinh:..... Quốc tịch:..... (đối với cá nhân vi phạm)

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:

Mã số thuế (nếu có):.....

Địa chỉ:

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số.....Cấp ngày: Nơi cấp:

Do ông (bà)/tổ chức có tên nêu trên^[7]

Điều 2. Ông (bà)/tổ chức ^[8]
 Ngày tháng... năm sinh.....Quốc tịch.....
 Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:.....
 Địa chỉ:.....
 Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số.....Cấp
 ngày: Nơi cấp:
 phải có trách nhiệm tiếp tục thi hành biện pháp khắc phục hậu quả tại Quyết
 định số ngày ... tháng... năm ... nêu trên trong thời hạn ... ngày, kể từ ngày
 Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định này được giao cho:

1. Ông (bà)/tổ chức: để chấp hành;
2.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
-
- Lưu:

**CHỨC DANH CỦA NGƯỜI RA
QUYẾT ĐỊNH**

(Ký, ghi rõ họ tên và
đóng dấu (nếu có))

[1] Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;
 [2] Ghi chữ viết tắt tên cơ quan của người có thẩm quyền ban hành quyết định; Trường hợp người có thẩm quyền ban hành quyết định là đội trưởng đội thuế thì ghi chữ viết tắt: THMPQĐXP;
 [3] Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;
 [4] Ghi chức vụ của người ra quyết định áp dụng đối với trường hợp người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt là thủ trưởng cơ quan thuế;
 [5] Ghi rõ họ tên người ra quyết định xử phạt áp dụng đối với trường hợp công chức thuế, đội trưởng đội thuế ra quyết định xử phạt;
 [6] Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm;
 [7] Ghi cụ thể từng trường hợp: cá nhân bị xử phạt chết, mất tích, tổ chức bị giải thể, phá sản;
 [8] Ghi rõ tên của cá nhân/tổ chức có nghĩa vụ thi hành phần còn lại được ghi trong quyết định;

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN^[1]
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH

Số: /QĐ-^[2]...

Mẫu số: 05/QĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....^[3], ngày..... tháng..... năm.....

QUYẾT ĐỊNH
Về việc nộp tiền phạt nhiều lần

.....^[4]

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Thông tư số/2013/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2013 quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Căn cứ Quyết định số.....về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Xét đơn đề nghị của ông (bà)/tổ chức^[5] đang gặp khó khăn đặc biệt, đột xuất về kinh tế được^[6] xác nhận;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp nhận đơn đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần của:

Ông (Bà)/Tổ chức:^[7]

Ngày tháng năm sinh:.....Quốc tịch:.....(đối với cá nhân vi phạm)

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:

Địa chỉ:.....

Mã số thuế (nếu có):.....

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số:

Cấp ngày:Nơi cấp:.....

Ông (bà)/tổ chức được nộp tiền phạt nhiều lần đối với số tiền phạt ghi trên Quyết định số ...ngày ... tháng ... năm về việc xử phạt vi phạm hành chính. ✓

Thời hạn nộp tiền phạt nhiều lần không quá 06 tháng, kể từ ngày Quyết định số nêu trên có hiệu lực.

Số tiền nộp phạt lần thứ nhất là:^[8].....(bằng chữ:.....)
nộp vào ngày

Số tiền nộp phạt lần thứ hai là:(bằng chữ:.....)
nộp vào ngày.....;

Số tiền nộp phạt lần thứ ba là:(bằng chữ:.....)
nộp vào ngày

Đến thời hạn nộp tiền phạt theo quyết định này mà ông(bà)/tổ chức bị xử phạt không thực hiện nộp tiền phạt thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao/gửi Ông (bà)/tổ chức:để chấp hành;

2. Giao ^[9]...../.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

-

- Lưu:

**CHỨC DANH CỦA NGƯỜI RA
QUYẾT ĐỊNH**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

[1] Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

[2] Ghi chữ viết tắt tên cơ quan của người có thẩm quyền ban hành quyết định;

[3] Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

[4] Ghi thẩm quyền ban hành quyết định;

[5] Ghi rõ họ tên cá nhân/tổ chức vi phạm đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần;

[6] Ghi rõ UBND cấp xã (phường) nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc xác nhận; đối với đơn đề nghị của tổ chức phải được xác nhận của cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp (nếu có) hoặc cơ quan quản lý thuế trực tiếp (đối với trường hợp người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt không phải là thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp);

[7] Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm;

[8] Số tiền nộp phạt lần thứ nhất tối thiểu là 40 % tổng số tiền phạt;

[9] Ghi họ tên, chức vụ, đơn vị người thi hành Quyết định; cơ quan, tổ chức có liên quan. *18*

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN^[1]
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-^[2]...

.....^[3], ngày..... tháng..... năm.....

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn/giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế

.....^[4].....

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số/2013/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;

Căn cứ Thông tư số/2013/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2013 quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Căn cứ Quyết định sốngày tháng ... năm ...về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế doký ban hành;

Xét đơn đề nghị miễn/giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế ^[5] ngày tháng năm của ông(bà)/tổ chứcđược ^[6]xác nhận,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn/giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế theo Quyết định số ngày ... tháng ... năm ... do.....ký ban hành.

Số tiền phạt mà ông (bà)/tổ chức:.....được miễn/giảm là.....đồng (bằng chữ):.....

Lý do miễn/giảm tiền phạt: trường hợp của ông (bà)/tổ chức ^[7] thuộc trường hợpđược miễn, giảm tiền phạt theo quy định tại điểm khoản Điều Nghị định số/2013/NĐ-CP ngày tháng năm 2013 quy định về xử phạt hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế hoặc quy định tại Thông tư số/2013/TT-BTC ngày ... tháng... năm 2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế. ✓

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được giao cho:^[8]

...../.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ông/Bà ^[9].....
- Lưu:

**CHỨC DANH CỦA NGƯỜI RA
QUYẾT ĐỊNH**

(Ký tên và ghi rõ họ tên và đóng dấu)

- [1] Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;
[2] Ghi chữ viết tắt tên cơ quan của người có thẩm quyền ban hành quyết định;
[3] Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;
[4] Ghi thẩm quyền ban hành quyết định;
[5] Ghi theo trường hợp cụ thể miễn/giảm phần còn lại hoặc toàn bộ tiền phạt;
[6] Ghi rõ tên cơ quan, đơn vị đã thực hiện xác nhận;
[7] Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm;
[8] Ghi họ tên, chức vụ, đơn vị người thi hành Quyết định; cơ quan, tổ chức có liên quan;
[9] Ghi rõ họ tên của cá nhân vi phạm được miễn/giảm.

Mẫu số: 07/QĐ

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN^[1]
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-^[2]...

.....^[3], ngày..... tháng năm

QUYẾT ĐỊNH
Về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả^[4]

.....^[5]

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số/2013/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;

Căn cứ Thông tư số .../2013/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2013 quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính thuế do.... lập
hồi...giờ...ngày...tháng....năm.....tại.....

Xét đề nghị.....,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông (bà)/tổ chức:^[6]

Ngày tháng năm sinh:.....Quốc tịch:.....(đối với cá nhân vi phạm)

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:

Địa chỉ:.....

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số:

Cấp ngày: Nơi cấp:.....

Phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do đã có hành vi vi phạm hành chính:^[7]quy định tại..^[8]

Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm:

Lý do không xử phạt vi phạm hành chính:

Biện pháp để khắc phục hậu quả gồm: ✓

a) Số tiền thuế truy thu: (Thuế GTGT:; thuế TTĐB:; thuế TNDN:; thuế nhà đất: ...). ^[9]

b) Tiền chậm nộp tiền thuế:

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày... tháng.... năm...

Ông (Bà)/Tổ chức phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định này trong thời hạn ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Số tiền thuế bị truy thu, tiền chậm nộp tiền thuế quy định tại Điều 1 phải nộp vào tài khoản số:..... tại Kho bạc Nhà nước

Quá thời hạn này, nếu Ông (Bà)/Tổ chức cố tình không chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật.

Ông (Bà)/Tổ chức: có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện đối với quyết định này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này được giao cho:

Trong thời hạn ngày, Quyết định này được gửi cho:

1. Ông (Bà)/Tổ chức: để chấp hành;
2. Kho bạc Nhà nước để biết, quản lý thu số tiền thuế bị truy thu, tiền chậm nộp tiền thuế;
3. ^[10] để tổ chức thực hiện Quyết định này/.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
-
- Lưu:

**CHỨC DANH CỦA NGƯỜI RA
QUYẾT ĐỊNH**

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

[1] Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

[2] Ghi chữ viết tắt tên cơ quan của người có thẩm quyền ban hành quyết định;

[3] Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

[4] Quyết định này được áp dụng trong trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

[5] Ghi thẩm quyền ban hành quyết định;

[6] Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm;

[7] Nếu có nhiều hành vi thì ghi cụ thể từng hành vi vi phạm;

[8] Ghi rõ điểm, khoản, điều của văn bản quy phạm pháp luật quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

[9] Ghi theo từng sắc thuế;

[10] Ghi họ tên, chức vụ người tổ chức thực hiện Quyết định; cơ quan, tổ chức có liên quan. ✓

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN^[1]
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .../QĐ-^[2]...

.....^[3], ngày ... tháng ... năm ...

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tạm đình chỉ thi hành Quyết định
xử phạt vi phạm hành chính về thuế

.....^[4]

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Thông tư số .../2013/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2013 quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Căn cứ Quyết định số.....ngày ... tháng ... năm ... do.....ký về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Căn cứ kết quả xác minh có dấu hiệu của tội phạm quy định tại Điều của Bộ luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Xét thấy cần thiết phải tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính xử phạt vi phạm hành chính về thuế tránh hậu quả xảy ra;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm đình chỉ thi hành Quyết định số ngày ... tháng ... năm ... do.....ký về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế .

Lý do: ^[5]

.....

Điều 2. Thời hạn tạm đình chỉ thi hành Quyết định nêu trên kể từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm

Trong thời hạn ... ngày, kể từ ngày tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ vụ vi phạm phải được chuyển cho^[6]

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này được gửi cho:

1.^[7] để biết.

2. Ông (Bà)/Tổ chứcđể biết./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

-

- Lưu:

**CHỨC DANH CỦA NGƯỜI
RA QUYẾT ĐỊNH**

(Ký tên, ghi họ tên và đóng dấu)

[1] Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

[2] Ghi chữ viết tắt tên cơ quan của người có thẩm quyền ban hành quyết định;

[3] Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

[4] Ghi thẩm quyền ban hành quyết định;

[5] Ghi rõ lý do tạm đình chỉ;

[6] Ghi tên cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ, tang vật, phương tiện liên quan đến vụ việc; ✓

[7] Ghi tên cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN^[1]
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .../QĐ-^[2]...

.....^[3], ngày ... tháng ... năm ...

QUYẾT ĐỊNH

Chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự

.....^[4].....

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Thông tư số .../2013/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2013 quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số .../BB-VPHC do lập hồi ... giờ ... ngày ... tháng ... năm ..., tại;

Căn cứ Quyết định số ngày... tháng ... năm về việc tạm đình chỉ thi hành Quyết định số...ngày ... tháng ... năm ... do.....ký về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế^[5];

Căn cứ kết quả xác minh có dấu hiệu của tội phạm quy định tại Điều của Bộ luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính về thuế:^[6]

.....
đến:^[7] để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tài liệu, tang vật, phương tiện vi phạm được chuyển giao gồm:^[8]

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được giao cho:

1.^[9] tổ chức thực hiện Quyết định này. ✓

2. Ông (Bà)/Tổ chức ...^[10] để
thông báo./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

-

- Lưu:

**CHỨC DANH CỦA NGƯỜI
RA QUYẾT ĐỊNH**

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

[1] Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

[2] Ghi chữ viết tắt tên cơ quan của người có thẩm quyền ban hành quyết định;

[3] Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

[4] Ghi thẩm quyền ban hành quyết định;

[5] Ghi nội dung này trong trường hợp đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, chưa thi hành quyết định xử phạt;

[6] Ghi rõ tên hồ sơ vụ vi phạm hành chính và liệt kê các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ (Quyết định xử phạt...);

[7] Ghi tên cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ, tang vật, phương tiện liên quan đến vụ việc;

[8] Ghi rõ tên, số lượng, trọng lượng, đặc điểm, tình trạng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại tang vật, phương tiện cần chuyển giao;

[9] Ghi họ tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị người tổ chức thực hiện;

[10] Cá nhân, tổ chức vi phạm (họ tên, địa chỉ,...). ✕

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN^[1]
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .../QĐ-^[2].....

.....^[3], ngày ... tháng ... năm ...

QUYẾT ĐỊNH

Hủy Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

.....^[4].....

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Thông tư số .../2013/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2013 quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Căn cứ Quyết định số.....ngày ... tháng ... năm ... do.....^[5] ký về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Căn cứ.....;

Xét đề nghị của,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy Quyết định sốngày ... tháng ... năm ... do..... ký về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Lý do: ^[6]

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định này được gửi tới ông(bà)/tổ chức:.....để thực hiện việc hoàn trả tiền phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định ^[7] ✓

Điều 3. Các ông(bà)/đơn vị..... có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

-

- Lưu:

**CHỨC DANH CỦA NGƯỜI
RA QUYẾT ĐỊNH**

(Ký tên, ghi họ tên và đóng dấu)

- [1] Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;
[2] Ghi chữ viết tắt tên cơ quan của người có thẩm quyền ban hành quyết định;
[3] Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;
[4] Ghi thẩm quyền ban hành quyết định;
[5] Ghi rõ họ tên người ra Quyết định;
[6] Ghi rõ lý do huỷ quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế;
[7] Trong trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã thi hành xong; ✓

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN^[1]
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .../QĐ-GQ

.....^[2], ngày ... tháng ... năm ...

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Căn cứ quy định tại Điều 54, Khoản 2 Điều 87 và Khoản 2 Điều 123 Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;

Căn cứ Thông tư số/2013/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2013 quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế,

Tôi:Chức vụ:Đơn vị:

Giao quyền cho ông/bà:Chức vụ:Đơn vị:.....

Lý do giao quyền:^[3].....

Nội dung giao quyền:^[4]

Được thực hiện các thẩm quyền của^[5]quy định tại khoản ... Điều ... Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế/Thông tư số/2013/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2013 quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, kể từ ngày ... tháng ... năm đến ngày ... tháng ... năm^[6]

Trong khi tiến hành các hoạt động xử lý vi phạm hành chính, ông/bà^[7] phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình trước người giao quyền và trước pháp luật./.

NGƯỜI ĐƯỢC GIAO QUYỀN
(Ký, ghi rõ chức vụ họ tên)

NGƯỜI GIAO QUYỀN
(Ghi rõ chức vụ, ký tên, ghi họ tên và đóng dấu (nếu có))

[1] Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

[2] Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

[3] Ghi rõ lý do (vắng mặt hoặc các lý do khác);

[4] Ghi rõ nội dung giao quyền;

[5] Ghi rõ chức danh của người giao quyền;

[6] Ghi rõ thời gian giao quyền;

[7] Ghi họ tên người được giao quyền. ✓